

1515391-52.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185289/2019 - 02º D.P. BOM RETIRO, 5982290 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3688/19/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2185289 - 02º D.P. BOM RETIRO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515391-52.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515391-52.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2185289/2019 - 02º D.P. BOM RETIRO, 5982290 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3688/19/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2185289 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3688/19/102 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DA ROCHA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ALEX DA ROCHA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, em 25 de junho de 2019, às 17h30min, na Rua Freire da Silva 311, Cambuci, nesta Capital, o réu foi surpreendido vendendo e trazendo consigo, para fins de tráfico, 22,8g (vinte e dois gramas e oito decigramas) de Benzoilmetilecgonina, mais conhecida como "cocaína", em 30 (trinta) papелotes; droga que determina dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 5 e de constatação prévia de fls. 6/8, bem como laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia pela Defensoria Pública (fls. 83/90)

Em 14 de fevereiro de 2020 a denúncia foi recebida com a revogação da custódia cautelar do réu (fls. 95).

Não houve produção de prova oral em juízo.

Ao final, o Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal deve ser julgada improcedente.

Não obstante a comprovação da materialidade, no tocante à autoria delitiva, o contexto probatório está frágil para amparar o édito condenatório, com o que a absolvição se impõe.

Com efeito, a despeito dos esforços empreendidos pela Serventia, inclusive com diversas tentativas, por meio de ligações telefônicas, na data de hoje para a localização dos policiais que foram arrolados como testemunhas, não foi possível contactá-los para comparecerem à presente audiência realizada sob a forma virtual.

À míngua de provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, para incriminar o acusado, não há alternativa senão a absolvição.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' (RT 834/686).

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo ALEX DA ROCHA SANTOS, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Faculta-se ao réu eventual recurso contra a presente em liberdade.

Defiro o levantamento, em favor do réu, de eventual valor apreendido nos autos, expedindo-se o necessário.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária.

Intime-se pessoalmente o acusado da presente sentença.

Publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA